

FATO TÍPICO – RESULTADO

Teoria do crime

Quando há um crime, há um resultado daquele crime. E é exatamente em cima desse resultado que é feita a análise de um determinado delito, de uma determinada infração penal. Quando se analisa o conceito analítico do crime, que nunca se deixa de analisar, encontra-se a seguinte figura:

Fato Típico	Antijuridicidade (ilicitude)	Culpabilidade
• Conduta • Resultado • Relação de causalidade (nexo causal) • Tipicidade	• É presumida Possui as seguintes excludentes: • Legítima defesa • Estado de necessidade • Estrito cumprimento do dever legal • Exercício regular de direito	• Imputabilidade • Potencial consciência da ilicitude • Exigibilidade de conduta diversa

Há o fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico há uma conduta que busca um determinado resultado. De acordo com a teoria finalista que é adotada no Direito Penal brasileiro, conduta é aquele comportamento dirigido a um fim, e esse fim será o resultado.

Posteriormente, se falará dessa relação de causalidade, também chamada de nexo causal, que é exatamente a relação entre a conduta e o resultado. Há uma conduta que busca um resultado. É necessário entender se foi essa conduta que gerou o resultado. Se positivo, há o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Resultado

Há duas formas de resultados; o resultado naturalístico e o resultado jurídico, também chamado de resultado normativo. São dois resultados distintos, e esses dois resultados convivem no Direito Penal.

Resultado naturalístico

Modificação no mundo exterior em decorrência da conduta do agente.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Não são todos os crimes que possuem resultados naturalísticos. Os crimes que vão possuir resultado naturalístico são os chamados crimes materiais. Ou seja, para que haja o resultado naturalístico, é necessário que uma determinada conduta gere uma mudança no mundo exterior.

Exemplo: crime de homicídio. A partir do momento que A mata B, e B morre, houve uma mudança no mundo exterior. O objeto material do crime é aquele corpo que está morto. Há um resultado naturalístico.

Nos crimes patrimoniais em que há a obtenção de uma vantagem, a subtração de uma vantagem. Esse patrimônio que estava sob a posse de uma pessoa passa para a posse de outra pessoa, há a inversão da posse, haverá a obtenção dessa determinada coisa, desse determinado bem, desse determinado dinheiro – houve uma mudança no mundo exterior.

Entretanto existem outros crimes que não exigem essa mudança no mundo exterior para que estejam consumados. Exemplo clássico: crimes de mera conduta, a exemplo da violação de domicílio, do art. 150 do CP. O simples fato de um agente violar um domicílio, ingressar ou permanecer contra a disposição expressa de vontade do proprietário da casa, ele já está praticando crime, não é necessária uma mudança, não é necessário um efeito nem uma consequência que se observe no mundo exterior.

Existem os crimes formais que podem gerar um resultado naturalístico, mas não é necessária produção do resultado naturalístico para que os crimes formais venham a se consumir

Resultado jurídico (ou normativo)

Lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Ou seja, a violação da lei penal gera o resultado jurídico.



Afinal, há crime sem resultado? Há crime consumado sem resultado?

Depende.

É possível haver crime sem resultado naturalístico (modificação no mundo exterior), a exemplo do que ocorre nos crimes tentados, crimes formais (resultado naturalístico dispensável) e nos crimes de mera conduta (ausência de resultado naturalístico), crimes omissivos próprios. Por outro lado, todo crime possui resultado jurídico ou normativo, isto é, ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Esse é o entendimento da doutrina moderna.

A partir do momento que o agente pratica uma conduta que vai de encontro a uma determinada lei, a um determinado dispositivo jurídico penal, ele pratica um crime. E esse crime, essa

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

contravenção penal, vai ter um resultado jurídico. Ainda que não seja na modalidade consumada, os crimes tentados sempre vão ter um resultado jurídico, porque não é necessário para o resultado jurídico a efetiva lesão, é possível ter simplesmente o perigo de lesão.

Como a violação de domicílio, não há um resultado naturalístico, entretanto, há um resultado jurídico porque vai afetar o bem jurídico da liberdade individual. Vai afetar o bem jurídico da inviolabilidade domiciliar.

Todos os crimes, todas as infrações e contravenções penais, vão atingir bem jurídico, e, a partir do momento que atinge um bem jurídico, há um resultado jurídico.

Código Penal

“Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.”



Há uma grande polêmica em relação a esse art. 13. Quando o Código Penal dispõe sobre o resultado, ele está falando sobre o resultado naturalístico ou sobre o resultado jurídico?

Existe entendimento para os dois lados. Não é pacífico, mas prevalece que o art. 13 trata do resultado naturalístico, porque já está sendo analisado o nexo de causalidade também e, para se analisar o nexo de causalidade, é necessário que se tenha um resultado naturalístico para ver se foi essa conduta que produziu determinado resultado.

- O resultado tratado neste dispositivo é o resultado naturalístico (doutrina majoritária), em que haverá a mudança no mundo exterior causado pela conduta.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/TJ-PA/ANALISTA JUDICIÁRIO-ÁREA DIREITO/2009) O artigo 13, do Código Penal Brasileiro, que trata do resultado, ou seja, do efeito material da conduta humana, não se aplica aos crimes:

- habituais, comissivos e de mera conduta.
- permanentes, formais e comissivos.
- formais, omissivos próprios e de mera conduta.
- comissivos, culposos e formais.
- omissivos próprios, habituais e culposos.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Se há um efeito material, trata-se do resultado naturalístico.

- a) Crimes de mera conduta não possuem resultado naturalístico, apenas resultado jurídico. Os crimes comissivos dependem, mas há crimes comissivos que geram resultado naturalísticos. Os crimes habituais também dependem, mas em regra, não vão possuir resultado naturalístico.
- b) Crimes permanentes possuem resultado naturalístico. Os crimes comissivos podem possuir. Os crimes formais, de fato, somente possuem resultado jurídico.
- c) Crimes formais não precisam da efetiva mudança no exterior para que seja consumado. Crimes omissivos próprios também não são crimes que não exigem resultado naturalístico. E os crimes de mera conduta também são crimes que não exigem o resultado naturalístico.
- d) Crimes que possuem resultado naturalístico: crimes comissivos e crimes culposos.
- e) Crimes culposos sempre vão possuir resultado naturalístico porque só vai ter relevância penal determinada conduta culposa se produzir um resultado.



2. (UERR/SETRABES/AGENTE SÓCIO ORIENTADOR/2018) São elementos do fato típico, **exceto**:

- a. conduta.
- b. resultado.
- c. tipicidade.
- d. nexa causal.
- e. antijuricidade.

COMENTÁRIO

Os elementos do fato típico: conduta, resultado, nexa causal entre a conduta e o resultado e tipicidade.

A antijuridicidade é outro elemento do crime, a ilicitude.

3. (ESPE/SEFAZ-RS/TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTADUAL/2018) O único tipo de crime que se consuma com a ocorrência do resultado naturalístico é o crime

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- a. material.
- b. de mera conduta.
- c. formal.
- d. omissivo próprio.
- e. habitual.

COMENTÁRIO

Crime de mera conduta em nenhuma hipótese vai ter resultado naturalístico, crimes formal, omissivo próprio e habitual também não é necessário o resultado naturalístico.

4. (FCC/TRF–3ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO–ÁREA ADMINISTRATIVA/2014) Não há crime sem
- a. dolo.
 - b. resultado naturalístico.
 - c. imprudência.
 - d. conduta.
 - e. lesão.

COMENTÁRIO

- a) Os crimes culposos são crimes que não têm dolo.
- b) Há diversos crimes que possuem resultado jurídico, mas não possuem resultado naturalístico.
- c) A imprudência é um dos elementos do crime culposos, é uma das formas de crime culposos.
- d) Se a conduta, por alguma razão, vier a ser excluída, não haverá crime.
- e) Crimes de perigo, por exemplo, são crimes que não possuem uma lesão. O simples fato de gerar um perigo de lesão já será um crime de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.



5. (CESPE/DPE–AL/DEFENSOR PÚBLICO/2009) Todo crime tem resultado jurídico, porque sempre agride um bem tutelado pela norma.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Todo crime tem resultado jurídico. Toda infração penal tem resultado jurídico. Toda infração penal vai atingir algum bem jurídico tutelado pela norma penal. Algum bem jurídico elevado pela sociedade a um status de bem jurídico tutelado pela norma penal, logo, todos os crimes vão ter resultado jurídico.

GABARITO

1. c
2. e
3. a
4. d
5. **C**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
